

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO DECISÓRIO Nº 2/2025/COGE/SCO

Processo nº 53500.011614/2022-66

Interessado: Oi S.a. - em Recuperação Judicial

A SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em especial a disposta no artigo 158, inciso IV, do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela [Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013](#);

CONSIDERANDO que o art. 52 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que o processo poderá ser extinto quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação) dispôs sobre a possibilidade de existir a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.879, de 3 de outubro de 2019 - Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para permitir a adaptação da modalidade de outorga de serviço de telecomunicações de concessão para autorização, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, que revoga dispositivos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 10.402, de 17 de junho de 2020, que dispõe sobre a adaptação do instrumento de concessão para autorização de serviço de telecomunicações e sobre a prorrogação e a transferência de autorização de radiofrequências, de outorgas de serviços de telecomunicações e de direitos de exploração de satélites;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 741, de 08 de fevereiro de 2021 - Aprova o Regulamento de Adaptação das Concessões do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC para Autorizações do mesmo serviço;

CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa nº 91, de 22 de dezembro de 2022, que institui, no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos afetos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal;

CONSIDERANDO o procedimento de Solicitação de Solução Consensual TC 020.662/2023-8, no âmbito do TCU, que trata da proposta de autocomposição objeto de análise da Comissão de Solução Consensual composta por representantes da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Ministério das Comunicações (MCom), para a resolução de conflitos atinentes aos contratos de Concessão de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC);

CONSIDERANDO os autos do processo nº 53500.026997/2024-39, instaurado com fulcro no TC 020.662/2023-8, que aprovou o Termo de Autocomposição para Adaptação dos Contratos de

Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial e cujo Anexo 10 elenca a lista de processos administrativos abarcados pela proposta de solução consensual;

CONSIDERANDO o Acórdão nº 97, de 15 de abril de 2024 (SEI nº 11823647), por meio do qual o Conselho Diretor da Anatel aprovou, por unanimidade, a proposta de Termo de Autocomposição para Adaptação dos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, nos termos da Análise nº 42/2024/AF (SEI nº 11822482), tendo sido igualmente aprovado no Tribunal de Contas da União, em 03 de julho de 2024 (SEI nº 12254697);

CONSIDERANDO que o de Termo de Autocomposição para Adaptação dos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial previu em sua Cláusula 5.3 que, como consequência da extinção da concessão e da Celebração do Termo de Rescisão dos Contratos de Concessão e do Termo Único de Autorização da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, deverão ser extintos, por perda de objeto, sem qualquer determinação em face da prestadora, os processos administrativo instaurados pela Anatel, constantes do Anexo 10 do Termo de Autocomposição, replicados na lista SEI nº 12883536, anexo da Análise nº 140/2024/AF (SEI nº 12892058), em relação aos quais a Anatel outorgaria à Oi S.A. - Em Recuperação Judicial a mais ampla, plena, geral, definitiva e irrevogável quitação;

CONSIDERANDO o Acórdão nº 345, de 14 de novembro de 2024 (SEI nº 12893094), por meio do qual o Conselho Diretor da Anatel aprovou, por unanimidade, a adaptação da concessão para autorização e do termo de rescisão dos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, conforme prevê o art. 144-A da Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472/1997, nos termos da Análise nº 140/2024/AF (SEI nº 12892058), retificada pela Análise nº 145/2024/AF (SEI nº 12917713) e pelo Acórdão nº 347, de 22 de novembro de 2024;

CONSIDERANDO que por meio do Ato nº 15973, de 14 de novembro de 2024, o Conselho Diretor da Anatel decidiu: (i) rescindir os Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) firmados com a Oi S.A. - Em Recuperação Judicial; (ii) Adaptar as outorgas para prestação de serviços de telecomunicações de interesse coletivo da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, em Termo Único de serviços e (iii) condicionar os efeitos das rescisões à assinatura, pelas empresas do GRUPO OI, do Termo Único de Autorização para Exploração de Serviços de Telecomunicações;

CONSIDERANDO que o Termo de Autorização nº 13/2024, Termo Único de Autorização para Exploração de Serviços de Telecomunicações, firmado com a Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, foi assinado em 25 de novembro de 2024;

CONSIDERANDO que o presente processo está contemplado na listagem de processos constante do documento SEI nº 12883536, anexo da Análise nº 140/2024/AF (SEI nº 12892058), aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel,

RESOLVE:

1. **DECLARAR extinto o presente processo e determinar seu arquivamento**, com fundamento na Cláusula 5.3 do Termo de Autocomposição para Adaptação dos Contratos de Concessão do STFC da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial c/c art. 52 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e art. 53 do Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013, tendo em vista estar exaurida sua finalidade;
2. **NOTIFICAR** a Oi S.A. - Em Recuperação Judicial da presente decisão.



Documento assinado eletronicamente por **Suzana Silva Rodrigues, Superintendente de Controle de Obrigações**, em 04/02/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13105521** e o código CRC **C0968FF8**.
